

제29장

당사자신문 및 그 밖의 증거조사

제1절	당사자신문	276
제2절	그 밖의 증거에 대한 증거조사	281
제3절	전자소송에서의 증거조사	286

제1절 당사자신문

1. 의 의

법원은 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 당사자 본인을 신문할 수 있다(민소 367조). 당사자신문은 당사자를 증거방법으로 하여 그가 경험한 사실에 대하여 진술하게 하는 것으로서, 이 경우 당사자는 증인과 마찬가지로 출석·선서·진술의 의무가 있다.

당사자신문에서 당사자의 진술은 증거자료일 뿐 이를 소송상 당사자의 주장과 같이 취급할 수 없으므로(대법원 1981. 8. 11. 선고 81다262 판결) 재판상의 자백(민소 288조)은 성립하지 아니한다. 당사자가 법원의 석명에 대하여 진술하는 것(136조 1항, 140조 1호) 또는 기일에 주장 등을 정리하기 위하여 진술하는 것(282조 1항)은 주장을 보충·정리하는 것이지 당사자신문이 아니다.

소송무능력자도 당사자신문의 대상이 되고(민소 372조 단서), 당사자의 법정대리인, 법인 기타 단체가 당사자인 경우 이를 대표하여 소송을 수행하는 대표자 또는 관리인도 당사자신문의 대상이 된다(64조, 372조 본문). 당사자 본인으로 신문하여야 함에도 증인으로 신문한 경우 상대방이 지체 없이 이의하지 아니하면 이의권의 포기·상실로 인하여 그 하자가 치유된다(대법원 1992. 10. 27. 선고 92다32463 판결).

사실관계를 가장 잘 파악하는 당사자를 신문하는 것이 진실 파악과 소송의 원활하고도 신속한 진행에 도움이 될 수 있으므로, 당사자신문을 적절하게 활용할 필요가 있다. 당사자신문은 다른 증거조사를 한 후에도 심증을 얻지 못한 경우에 사용되는 보충적 증거방법이 아니고, 다른 증거와 마찬가지로 법관의 자유심증에 의한 증거력 평가를 거쳐 사실인정을 위한 자료가 될 수 있다. 민사소송법은 당사자신문의 신빙성을 높임으로써 이를 활성화하기

위하여 당사자신문 전에 반드시 선서하도록 하고, 선서한 당사자의 거짓 진술에 대하여 500만 원 이하의 과태료에 처하도록 하고 있다(민소 367조, 370조).

선서한 당사자의 거짓 진술이 판결의 증거가 된 때에는 재심의 사유가 된다(민소 451조 1항 7호).

2. 절 차

당사자신문은 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 할 수 있다. 상대방 당사자의 신문을 구하는 것이 일반적이나, 당사자가 자기의 신문을 구하는 것도 가능하다. 당사자가 신청할 때 신청서에 인지를 첨부할 필요는 없다(인지 10조 단서). 당사자신문의 활성화를 통한 충실한 사실심리를 도모하기 위하여 민사소송규칙은 당사자신문에 대하여는 증인신문과는 달리 당사자신문을 신청한 당사자가 당사자신문사항을 적은 서면을 미리 제출할 의무를 부담하지 않는 것으로 하면서(민소규 119조 참조), 다만 법원은 효율적인 당사자신문을 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 당사자신문을 신청한 당사자에게 당사자진술서 또는 당사자신문사항을 제출하게 할 수 있도록 하고 있다(119조의2 1항). 당사자진술서의 제출명령을 받은 당사자는 진술서에 진술할 내용을 그 시간 순서에 따라 적고 당사자 본인이 서명날인하여야 하고(119조의2 2항, 79조 2항), 법원이 정한 기한까지 원본과 함께 상대방의 수에 2(다만 합의부에서는 상대방의 수에 3)를 더한 만큼의 사본을 제출하여야 하며(119조의2 2항, 79조 3항), 법원사무관등은 당사자진술서 사본 1통을 당사자신문기일 전에 상대방에게 송달하여야 한다(119조의2 2항, 79조 4항). 당사자신문사항의 제출명령을 받은 당사자는 법원이 정한 기한까지 상대방의 수에 3(다만 합의부에서는 상대방의 수에 4)을 더한 통수의 당사자신문사항을 적은 서면을 제출하여야 하고(119조의2 2항, 80조 1항 본문), 법원사무관등은 그 서면 1통을 당사자신문기일 전에 상대방에게 송달하여야 하며(119조의2 2항, 80조 2

항), 재판장은 제출된 당사자신문사항이 개별적이고 구체적이지 아니하거나 민사소송규칙 95조 2항 각 호의 신문이 포함되어 있는 때에는 정당한 사유가 없는 한 당사자신문사항의 수정을 명할 수 있다(119조의2 2항, 80조 3항).

당사자신문기일을 지정한 경우에는 당사자가 재정한 자리에서 결정과 기일고지를 하지 아니한 이상, 소송대리인이 있더라도 별도로 그 당사자에게 출석을 요구하여야 하며, 소송대리인이 없는 경우에는 그 당사자에게 변론기일출석통지서와 당사자 본인출석요구서[전산양식 A1636]를 함께 송달하여야 한다. 이 경우 증인에 대한 출석요구서의 ‘법률상 제재를 받을 수 있다는 취지’는 ‘법률상 불이익을 받을 수 있다는 취지’로 고쳐 적용한다(민소규 119조 단서).

상대방 당사자의 신문을 신청하는 때에는 소송대리인이 있는지 여부에 관계없이 소정의 여비와 숙박료를 예납하여야 한다. 여비와 숙박료의 액, 지급절차는 증인의 경우와 같으며 구체적 금액에 관하여는 제13장(소송비용) 참조.

신문기일에 당사자 본인이 출석한 때에는 재판장은 신문을 하기에 앞서 당사자 본인으로부터 주민등록증 등 신분증을 제시받거나 그 밖의 적당한 방법으로 당사자 본인임이 틀림없음을 확인하고(민소규 119조, 88조) 필수적으로 선서를 하게 하여야 한다(민소 367조 후단). 당사자신문에서 선서의 의무, 경고, 선서의 방식, 선서무능력 등은 증인신문에 관한 규정(319조 내지 322조)이 준용된다(373조). 선서서의 양식은 따로 정해져 있으며[전산양식 A1673], 법원은 위증의 벌을 경고하는 대신에 거짓 진술의 제재를 경고하여야 한다.

당사자 본인이 정당한 사유 없이 출석하지 아니하거나 선서 또는 진술을 거부한 때에는 법원은 신문사항에 관한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있는데(민소 369조), 이는 법원의 재량에 따라 ‘신문사항에 관한 상대방의 주장’을 진실한 것으로 인정할 수 있다는 취지이며(대법원 1973. 9. 25. 선고 73다1060 판결), 이를 적용함에 있어서는 당사자신문사항 가운데 어느 항을 진실한 것으로 인정한 다음에 그에 의하면 상대방 당사자의 요건사

실에 관한 주장사실을 인정할 수 있다고 판시하는 것이 정당하다(대법원 1990. 4. 13. 선고 89다카1084 판결). 당사자가 출석할 수 없는 정당한 사유란 법정에 나올 수 없는 질병, 교통기관의 두절, 관혼상제, 천재지변 등을 말한다고 할 것이고, 그러한 정당한 사유의 존재는 그 불출석 당사자가 이를 주장·증명하여야 한다(대법원 2010. 11. 11. 선고 2010다56616 판결). 당사자신문에서 증인의 선서거부권과 증언거부권에 관한 규정은 준용되지 않으므로(373조 참조), 선서나 증언을 거부하는 경우에는 그 사유에 관계없이 위와 같은 법률상 불이익이 부과되며, 다만 출석하지 아니하는 데 정당한 사유가 있는지 여부가 그 판단기준이 될 것이다.

당사자 본인이 출석하지 아니하거나 선서 또는 진술을 거부하는 데 대하여 구인하거나 과태료를 부과하는 등의 제재를 가할 수 없으며, 다만 선서한 당사자가 거짓 진술을 한 경우에 법원은 결정으로 500만 원 이하의 과태료에 처한다(민소 370조). 이 경우 과태료에 처할 것인지는 법원의 재량이므로, 상대방 당사자에게는 법원의 직권발동을 촉구하는 의미 외에 과태료 재판을 할 것을 신청할 권리는 없다(대법원 1998. 4. 13. 자 98마413 결정). 과태료에 처하는 결정에 대하여 당사자는 즉시항고할 수 있으며, 당사자가 소송의 계속 중에 거짓 진술임을 인정한 경우에는 법원은 과태료의 결정을 취소할 수 있다(370조 2항, 3항, 363조 3항).

당사자신문은 다른 증인들의 증언을 들은 후 실시하는 것이 일반적이다. 그러나 사안에 따라서는 증인에 앞서 당사자를 먼저 신문함으로써 쟁점을 보다 명확히 한 후 증인신문을 실시하는 것이 효율적인 경우도 있을 것이다.

쌍방 당사자를 모두 신문하려고 하는 경우에는 증인신문의 경우와 마찬가지로 당사자도 따로 신문하는 것이 원칙이나, 재판장은 필요하다고 인정한 때에 당사자 서로의 대질을 명할 수 있다(민소 368조). 또한 재판장은 필요하다고 인정한 때에 당사자와 증인의 대질을 명할 수 있는데(368조), 증인이 상대방 당사자로부터 직접 들은 내용을 증언하는 경우 등 증언의 내용이 당사

자의 언동과 직접 관계된 것일 때는 그 자리에서 당사자와 증인 간에 대질을 실시하는 것이 증언의 신빙성을 판단하는 데 효과적인 방법이 될 수 있다.

신문에 관하여는 증인신문방식에 관한 규정(민소 327조)과 증인의 행위의 무(330조), 증인의 진술원칙(331조)의 각 규정이 준용된다. 당사자를 신문한 때에는 선서의 유무와 진술 내용을 조서에 적어야 한다(371조). 당사자신문 조서는 [전산양식 A1659]에 의하여 작성하면 된다.

[전산양식 A1659] 당사자신문조서

○ ○ 법 원

당사자신문조서

(20○○. ○. ○. ○차 변론조서의 일부)

사 건 20 가
원(피)고본인 이 름
 생 년 월 일
 주 소

재판장 판사

원(피)고 본인에게 선서의 취지를 명시하고 거짓진술에 대한 제재를 경고한 다음, 별지 선서서에 의하여 선서를 하게 하였다.

원(피)고에 대한 신문내용은 법정녹음시스템의 녹음파일(고유번호 : 0000000000)과 같다.

법원사무관 ○○○
재판장 판사 ○○○

주 : 생년월일은 주민등록증 등 신분증을 확인하여 정확하게 기재한다.

제2절 그 밖의 증거에 대한 증거조사

1. 개 설

최근 과학기술의 발전에 따라 문자정보나 음성·영상 자료를 저장하는 새로운 첨단매체들이 등장하고 있는데, 민사소송법은 이와 같은 첨단기술정보화사회의 추세를 반영하여 녹음·녹화테이프, 컴퓨터용 자기디스크·광디스크 등 새로운 증거방법에 대한 증거조사방법을 규정하고 있다.

민사소송법 374조는 도면·사진·녹음테이프·비디오테이프·컴퓨터용 자기디스크, 그 밖에 정보를 담기 위하여 만들어진 물건으로서 문서가 아닌 증거의 조사방법은 검증·감정·서증 등 기존의 증거조사방법에 준하여 대법원 규칙으로 정하도록 하고 있다. 민사소송규칙에서는 ‘자기디스크등에 기억된 문자정보 등에 대한 증거조사’와 ‘음성·영상자료 등에 대한 증거조사’로 구별하여 각각의 조사방법을 정하는 한편(민소규 120조, 121조), 도면·사진, 그 밖에 정보를 담기 위하여 만들어진 물건으로서 문서가 아닌 증거의 조사에 관하여는 특별한 규정이 없으면 감정·서증·검증에 관한 규정을 준용하도록 하고 있다(122조). 사진이나 도면의 경우에는 그 사진·도면의 형태, 담겨진 내용 등을 종합하여 감정·서증조사·검증의 방법 중에서 가장 적절한 증거조사 방법을 택하여 이를 준용하여야 한다(대법원 2010. 7. 14. 자 2009마 2105 결정).

다만 민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률은 전자적 형태로 작성·저장되는 모든 정보를 ‘전자문서’라고 정하면서(민전 2조 1호), ① 문자, 그 밖의 기호, 도면·사진 등에 관한 정보에 대한 증거조사는 전자문서를 모니터, 스크린 등을 이용하여 열람하는 방법으로, ② 음성이나 영상정보에 대한 증거조사는 전자문서를 청취하거나 시청하는 방법으로 하고(민전 13조 1항), 전자문서에 대한 증거조사에 관하여는 그 성질에 반하지 아니하는 범위

에서 민사소송법 중 감정·서증·검증의 규정을 준용(민전 13조 2항)하고 있음을 유의할 필요가 있다. 즉, 전자문서에 관하여 종이기록 소송에서는 전자매체를 증거방법으로 삼아 검증으로써 조사함을 원칙으로 하고, 전자기록사건에서는 전자정보 자체를 증거방법으로 삼아서 서증에 준하여 처리하고 있다.

2. 자기디스크등에 기억된 문자정보 등에 대한 증거조사

컴퓨터용 자기디스크·광디스크 그 밖에 이와 비슷한 방법으로 정보를 저장하는 매체(다음부터 ‘자기디스크등’이라 한다)에 기억된 문자정보를 증거자료로 하는 경우에 그 증거조사는 그 문자정보를 읽을 수 있도록 출력한 문서(다음부터 ‘출력문서’라 한다)를 제출하는 방법으로 할 수 있다(민소규 120조 1항). 이와 같은 증거조사방법은 자기디스크등에 기억된 정보가 문자정보 이외의 도면·사진 등에 관한 것일 때에도 준용된다(3항).

문자정보가 기억된 자기디스크등에 대한 증거조사방법으로서 그 출력문서를 제출하는 것은 출력문서 자체를 서증으로 제출하는 것과 구별된다. 전자의 경우에는 자기디스크등에 대한 증거조사를 검증의 방법이 아니라 출력문서의 제출이라는 간이한 방법으로 대신할 수 있도록 허용한 것이므로 증거방법은 ‘자기디스크등’임에 반하여, 후자의 경우에는 ‘출력문서’ 자체가 증거방법이 되므로 서증에 해당한다.

따라서 전자의 방법으로 증거조사를 한 경우에는 서증목록이 아닌 증인등 목록에 증거조사 사실을 기재하고, 판결서 등에 이러한 증거조사결과를 증거로 인용할 때에는 “출력문서조사결과”라고 기재한다.

출력문서의 진정성립과 내용의 정확성을 담보하고 이에 관하여 다툼이 생기는 경우에 감정에 필요한 정보를 제공하기 위하여, 출력문서를 제출하는 방법으로 증거조사를 신청한 당사자는 법원이 명하거나 상대방이 요구하는 때에는 자기디스크등에 입력한 사람과 입력한 일시, 출력한 사람과 출력한

일시를 밝혀야 한다(민소규 120조 2항).

실무상으로는 자기디스크등에 대한 증거신청이 있는 경우 신청인으로부터 출력문서뿐만 아니라 자기디스크등도 함께 제출받아 일시 보관하여 두었다가 증거조사결과에 대하여 상대방이 이의가 없을 때 자기디스크등을 신청인에게 반환하는 방식으로 증거조사가 실시된다(민소규 122조, 118조, 111조 참조). 만일 상대방이 이의를 제기하는 경우에는 상대방으로부터 검증·감정신청을 받아 별도의 증거조사를 실시하게 되는데, 컴퓨터 등을 이용하여 자기디스크등에 기억된 정보를 화면을 통하여 보거나 문서를 출력하는 방법으로 검증을 실시할 수 있고, 자기디스크등에 기억된 정보가 사후에 임의로 변경되었는지 여부에 관하여 전문가에게 감정을 명할 수도 있다.

3. 음성·영상자료 등에 대한 증거조사

과거에는 녹음테이프와 비디오테이프가 소송에서 중요한 증거방법으로 사용되어 왔으나, 최근에 와서는 컴퓨터용 자기디스크·광디스크에 수록된 음성이나 영상에 대한 증거조사방법이 문제 되고 있다. 이러한 음성·영상자료 등에 대한 증거조사방법은 서증이 아니라 검증의 방식에 따라야 한다(대법원 1999. 5. 25. 선고 99다1789 판결 등 다수). 음성·영상자료에 해당하는 동영상 파일은 검증의 방법으로 증거조사를 하여야 하므로, 민사소송법 366조에 따라 검증 목적물 제출명령의 대상이 될 수 있음은 별론으로 하고 문서가 아닌 동영상 파일이 문서제출명령의 대상이 될 수는 없다는 결정례(대법원 2010. 7. 14. 자 2009마2105 결정)가 있으나, 이는 민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률이 시행되기 전의 사안이다. 이제는 이 법률이 적용되는 전자소송에서 문서제출명령의 대상인 문서에 해당할 여지가 있으므로 주의를 요한다(민전 5조 2항).

민사소송규칙 121조는 녹음·녹화테이프, 컴퓨터용 자기디스크·광디스크, 그 밖에 이와 유사한 방법으로 음성이나 영상을 녹음 또는 녹화(다음부터 ‘녹

음등'이라고 한다)하여 재생할 수 있는 매체(다음부터 '녹음테이프등'이라고 한다)에 대한 증거조사방법을 규정하고 있다.

먼저, 녹음테이프등을 증거로 신청하는 때에는 음성이나 영상이 녹음등이 된 사람, 녹음등을 한 사람 및 녹음등을 한 일시·장소 등을 밝혀야 한다(민소규 121조 1항). 이것은 녹음등의 경위와 내용을 구체적으로 밝힘으로써 법원이 녹음테이프등에 대한 증거채부를 판단하는 자료로 사용할 수 있을 뿐만 아니라, 상대방으로서도 어떠한 경위로 녹음등이 된 테이프인지에 관한 구체적 자료를 가지고 있어야만 증거의 채택 및 그 조사절차에 충분히 대응할 수 있기 때문이다.

다음으로, 녹음테이프등에 대한 증거조사는 녹음테이프등을 재생하여 검증하는 방법으로 한다(민소규 121조 2항). 따라서 증거조사결과는 검증조서로 작성하여야 한다. 컴퓨터용 자기디스크·광디스크 등은 기억된 정보가 문자·도면·사진 등이 아닌 경우에는 출력문서를 제출하는 방법이 아니라 검증의 방법으로 증거조사를 하게 된다. 검증조서에 “검갑 제○호증”으로 기재하는 것은 녹음테이프일 뿐이지 녹취서가 아님을 주의하여야 한다. ‘증거방법’란은 “검증(녹음테이프)”으로 기재하고 ‘비고’란에 “검갑 제○호증”으로 부기한다.

또한 녹음테이프등에 대한 증거조사를 신청한 당사자는 법원이 명하거나 상대방이 요구한 때에는 녹음테이프등의 녹취서, 그 밖에 그 내용을 설명하는 서면을 제출하여야 한다(민소규 121조 3항). 이와 같은 설명서는 발언자를 특정하고 그 내용을 명확하게 함으로써 법원의 증거채부 판단을 돕고, 상대방으로 하여금 증거조사절차에서 효율적으로 대응할 수 있는 기회를 부여하며, 부수적으로는 법원의 조서 작성 부담도 줄일 수 있게 된다.

한편 비디오테이프나 동영상을 담은 컴퓨터용 자기디스크등에 대한 증거조사절차에서 효율적인 증거조사를 위하여 필요한 때에는 증거자료로 삼고자 하는 영상부분을 재생하여 수록한 사진(여러 장인 때에는 일련번호를 붙인다) 및 음성부분에 대한 녹취서를 미리 제출받은 후, 비디오테이프등을 재생

하면서 재생되는 화면 및 음성과의 동일 여부를 판단하는 방식도 사용할 수 있을 것이다.

실무상 당사자가 녹음테이프등의 녹취서만을 서증으로 제출하는 경우도 종종 생기고 있는데, 서증의 증거능력에 관하여 특별한 제한이 없는 이상 녹음테이프등의 녹취서만을 서증으로 제출하는 것도 허용된다고 볼 것이다. 다만 이 경우 상대방이 녹음테이프의 존재나 그 녹음내용에 대한 확인을 요구한 때에는 녹음테이프 자체에 대한 검증절차를 거치는 것이 원칙일 것이나, 경우에 따라서는 제출자로 하여금 녹음테이프등의 복제본을 상대방에게 교부하도록 하여 상대방이 그 내용을 확인하고 특별한 이의가 없으면 검증절차를 생략할 수도 있을 것이다. 만일 제출자가 정당한 이유 없이 복제본 교부명령에 응하지 않는 때에는 그 녹취서를 증거로 채택하지 아니하거나 그 증명력을 낮게 평가받는 등의 불이익을 받게 될 것이다.

공개되지 아니한 타인 간의 대화를 녹음하거나 전자장치 또는 기계적 수단을 이용하여 청취한 녹음테이프등은 재판절차에서 증거로 사용할 수 없으나(통신비밀보호법 14조, 4조), 상대방 부지 중 비밀리에 상대방과의 대화를 녹음하였다는 이유만으로 그 녹음테이프가 증거능력이 없다고 단정할 수 없으며, 그 채증 여부는 법원의 재량에 속한다(대법원 1999. 5. 25. 선고 99다 1789 판결). 3인 간의 대화에 있어서 그중 한 사람이 그 대화를 녹음하는 경우에도 다른 두 사람의 발언은 그 녹음자에 대한 관계에서 공개되지 아니한 타인 간의 대화라고 할 수 없으므로, 마찬가지로(대법원 2006. 10. 12. 선고 2006도4981 판결 참조).

제3절 전자소송에서의 증거조사

1. 전자문서에 대한 증거조사 개설

가. 전자문서의 의의

전자문서는 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치에 의하여 전자적인 형태로 작성되거나 변환되어 송신·수신 또는 저장되는 정보를 말한다(민전 2조 1호). 법원행정처장은 전자소송시스템을 이용하여 제출할 수 있는 전자문서의 파일 형식, 용량 등을 지정하여 전자소송포털에 공고하여야 한다(민전규 8조 1항). 2025. 1. 현재 문서로는 HWP, HWPX, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, BMP, JPG, JPEG, GIF, TIF, TIFF, PNG의 파일형식이 허용되고(다만, XLS, XLSX의 파일형식은 첨부서류로만 제출할 수 있다), 멀티미디어 자료로는 AVI, WMV, MPG, MPEG, MP4, ASF, MOV, WMA, MP3, PPT, PPTX, M4A의 파일형식이 허용된다. 2025. 1. 현재 문서는 1파일당 20MB를 초과하여서는 아니 되고, 멀티미디어 자료는 1파일당 100MB까지 제출할 수 있다. 실무적으로 위 용량을 초과하는 파일의 경우 전자문서화가 곤란하거나 부적절한 경우로 보아 당사자는 이를 USB 등에 저장하여 법원에 제출하고, 법원사무관등은 이를 별도의 기록으로 관리·보존한다(민전규 20조).

나. 전자문서의 증거조사 원칙

종래의 민사소송에서는 전자문서 자체를 증거조사의 대상으로 보지 않고 전자문서가 담겨져 있는 매체인 자기디스크, 녹음테이프 등을 증거조사의 대상으로 보고(민소 374조), 구체적인 증거조사방법으로서 출력문서의 제출(민소규 120조 1항) 또는 검증(121조 2항) 등의 방식에 의하도록 하였다. 그러나 전자소송에서는 전자문서에 민사소송법 등에서 규정된 문서와 동일한 효력을 부여하였으므로(민전 5조 2항) 전자문서 자체를 증거조사의 대상으로

삼을 수 있게 되었다(13조 참조). 뿐만 아니라 컴퓨터 등 정보처리능력을 갖춘 장치가 상시 구비되어 있는 전자소송의 법정 환경에서는 그 장치를 이용하여 언제든지 전자문서를 열람 또는 취취·시청하여 그 내용을 확인할 수 있는데, 이는 기존의 소송절차에서 종이 등의 유형물에 고착된 문자 등을 열람하여 그 의미·내용을 인식하는 과정에 대응하는 것으로 볼 수 있으므로, 증거방법으로서의 전자문서는 문자 등 정보와 음성·영상정보의 구분에 관계없이 모두 서증에 유사한 것으로 볼 수 있게 된다.

제29장

당사자 신분 및 그 밖의 증거조사

2. 전자문서에 대한 증거신청방식

전자문서에 대한 증거조사의 신청은, 당사자가 미리 전자문서를 전자소송 시스템을 통하여 제출하고 기일에서 그 취지를 진술하거나, 전자문서가 담긴 자기디스크 등을 직접 제출하는 방식에 의한다(민전규 31조 1항 1호, 2호). 서증의 원본이 종이인 경우에는 통상 종이서류를 전자화(스캔)하여 그 파일을 전자소송시스템에 등재하게 된다. 전자문서에 대한 증거조사를 신청하는 때에는 전자문서의 내용에 따라 전자문서가 문자 등 정보인 경우에는 전자문서의 명칭과 작성자 및 작성일을, 음성·영상정보인 경우에는 음성이나 영상이 녹음 또는 녹화된 사람, 녹음 또는 녹화를 한 사람 및 그 일시·장소, 주요내용과 용량, 입증할 사항과 사이의 적합한 관련성을 밝혀야 한다(민전규 31조 3항).

3. 문자 등 정보에 대한 증거조사방법

전자문서 중 문자, 그 밖의 기호, 도면·사진 등에 관한 정보에 대한 증거조사는 모니터, 스크린 등을 이용하여 그 전자문서를 화면에 재생하고 열람하는 방법으로 한다(민전 13조 1항 1호). 다만 증거조사가 열람만으로는 불충분한 경우, 예를 들어 전자문서의 위·변조 여부나 전자문서의 작성 시점을 밝히고자 하는 등 필요한 경우에는 직권 또는 당사자의 신청에 따라 검증

또는 감정의 방법으로 할 수 있다(민전규 32조 1항). 한편 종이서류를 전자문서로 변환하여 제출한 경우(전자화문서)에 상대방이 그 원본의 존재나 내용에 대하여 이의를 제기한 때에는 변환 전의 원본을 열람하는 방법에 의하여 증거조사를 하여야 하며(2항), 이 때문에 변환된 전자문서로 소송서류를 제출한 경우 제출자는 그 원본을 해당 소송절차가 확정될 때까지 보관할 의무를 부담하게 된다(12조 3항). 한편 장비의 고장이나 기일 외 증거조사 등으로 모니터나 스크린 등을 이용하여 증거조사를 하기 곤란한 사유가 있을 때에는 그 출력문서로 증거조사를 할 수 있다(32조 3항).

문자 등 정보에 해당하는 전자문서에 대한 증거조사를 서증에 유사한 것으로 볼 수 있으므로, 전자문서에 대한 증거신청에는 문서제출명령, 문서송부촉탁에 관하여 민사소송법상 서증에 관한 규정을 준용할 수 있다. 이 경우 법원으로부터 문서제출명령 또는 문서송부촉탁을 받은 자는 전자소송시스템을 이용하여 전자문서를 제출할 수 있다(민전 3조 7호, 9호).

4. 음성·영상정보에 대한 증거조사방법

음성이나 영상정보에 대한 증거조사는 전자문서를 청취하거나 시청하는 방법으로 한다(민전 13조 1항 2호). 다만 전자소송에서 전자문서는 모두 서증과 유사한 성격을 가지므로 종래와는 달리 증거조사 결과를 증인등목록에 기재하는 것이 아니라 서증등목록(종래의 서증목록에서 명칭이 변경되었음)에 기재하여야 한다는 점을 유의하여야 한다. 하지만 음성·영상정보의 변개·변작 여부 등 인위적인 조작이 있었는지 여부 등을 확인하고자 하는 등 필요한 경우 직권 또는 당사자의 신청에 따라 다른 방법으로 검증하거나 감정의 방법으로 증거조사할 수 있다(민전규 33조 1항). 증거신청의 채부 결정, 상대방의 증거조사 준비와 조서 작성의 편의를 위하여, 증거신청을 한 당사자는 법원이 명하거나 상대방이 요구한 경우에는 녹취서, 그 밖에 그 내용을 설명하는 문서를 전자문서로 제출하여야 하며(2항), 법원사무관등이 증거조

사 결과에 따라 조서를 작성하는 때에는 재판장등의 허가를 받아 위와 같이 제출된 전자문서 가운데 필요한 부분을 그 조서에 인용할 수 있다(3항).

5. 전자문서에 대한 간이한 증거조사방법

전자문서를 모니터, 스크린 등을 이용하여 열람하거나 청취·시청하는 방법에 의하여 증거조사를 함(민전 13조 1항)에 있어서, 모든 증거를 빠짐없이 열람·청취·시청하여야 한다면 이는 법정심리시간의 부족을 초래할 수 있기 때문에, 전자문서에 대한 증거조사는 ‘주요 변론내용과 관련된 부분’에 한정하여 할 수 있다는 특칙을 두었다(민전규 34조 1항). 재판장은 이를 위하여 당사자에게 전자문서 중 주요 변론내용과 관련된 부분을 특정할 것을 명할 수 있다(2항). 더욱 간이한 증거조사방법으로서, 증거신청인의 상대방이 사전에 증거인 전자문서를 열람·청취·시청할 수 있었던 경우 또는 법원이나 증거신청인이 기일에서 전자문서의 주요내용을 설명한 경우에는 증거신청인과 상대방에게 그에 관한 의견을 진술하게 하고 위 절차의 전부 또는 일부를 생략할 수 있다(3항).